Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

(DM 05 agosto 2011, art. 4 – Aggiornamento Nota DCPREV 15480 del 16 ottobre 2019)

MODULO 3

LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

28/09/2026

D Ing. Giuseppe Scuderi – giuseppe1.scuderi@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CORSO PER DOCENTI DI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. 02 settembre 2021

Modulo 3.1 - 3h

La progettazione antincendio

- *cenni su regole tecniche e criteri generali di prevenzione incendi.*
- *Il DM 12 aprile 2019, aggiornato con il D.M 18/10/2019, e le regole tecniche di tipo tradizionale.*
- *I riferimenti orizzontali per le regole tecniche di tipo tradizionale (DM 30/11/83-DM 20/12/2012-ecc.).*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

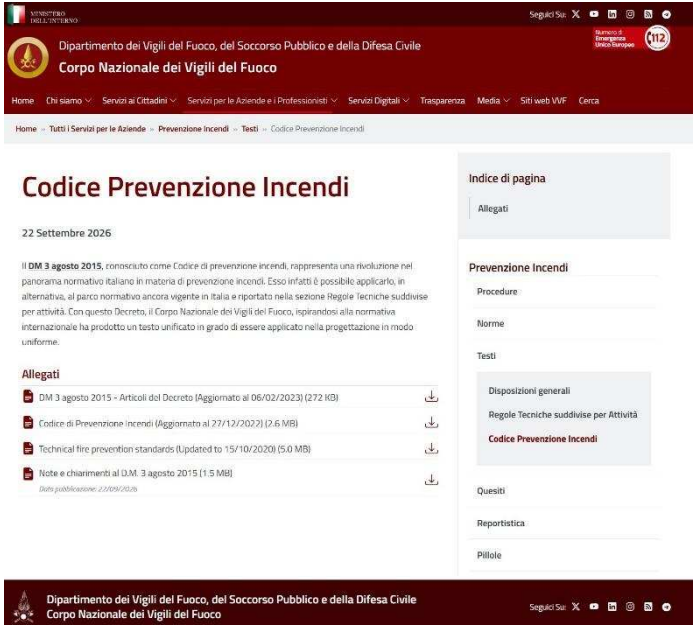
CORSO PER DOCENTI DI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. 02 settembre 2021

Modulo 3.2 - 1h

Introduzione al Codice di Prevenzione Incendi:

- ❑ *descrizione sommaria della struttura del documento.*



STRUMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

- **Leggi e Regolamenti nazionali**
- **Regolamenti UE**
- **Atti amministrativi del Ministero dell'interno**
  - **Norme procedurali**
  - **Norme orizzontali**
  - **Norme verticali**
  - **Linee Guida Ministero**
  - **Circolari**
- **Norme Tecniche (UNI, CEI)**
- **Guide Tecniche (UNI, CEI)**



STRUMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Leggi e Regolamenti nazionali

- ***Dlgs 8 marzo 2006, n. 139*** *"Funzioni e compiti dei VVF"*
- ***DPR 1 agosto 2011, n. 151*** *"Regolamento di prevenzione incendi"*
- ***DM 7 agosto 2012*** *"Istanze di prevenzione incendi"*
- ***Dlgs 9 maggio 2007*** *"Approccio ingegneristico"*
- ***DPR 6 giugno 2001, n. 380*** *"Testo unico edilizia"*
- ***DM 1-2-3 settembre 2021*** *"Decreto Controlli, GSA, Minicodice"*



STRUMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

- **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** «***Testo unico*** *in materia di tutela della salute e della* ***sicurezza nei luoghi di lavoro***», coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi provvedimenti»;



- **D.M. 10 marzo 1998** «***Criteri generali di sicurezza antincendio*** *e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*».



abrogato

STRUMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

- **D.M. 1 settembre 2021 "DECRETO CONTROLLI" (in vigore dal 25/09/22)**

«Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

- **D.M. 2 settembre 2021 "DECRETO GSA" (in vigore dal 04/10/22)**

«*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81****».*

- **D.M. 3 settembre 2021 "DECRETO MINICODICE" (in vigore dal 29/10/22)**

«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

STRUMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

- **DLgs 8 marzo 2006, n. 139** **«**Riassetto delle disposizioni relative alle **funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

- **DPR 1 agosto 2011, n.151** **«Regolamento** recante **semplificazione** della disciplina dei **procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi**, a norma dell'articolo 49, comma 4 *-quater* , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

- **D.M. 7 agosto 2012** **«**Disposizioni relative alle **modalita' di presentazione delle istanze** concernenti i **procedimenti di prevenzione incendi** e alla **documentazione da allegare**, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

STRUMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

- **D.M. 3 agosto 2015 «Norme tecniche di prevenzione incendi».**



DEFINIZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

DLgs 8 marzo 2006, n. 139

- Art. 13 Definizione ed ambito di esplicazione

1. La prevenzione è **funzione di preminente interesse pubblico** diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli **obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente** attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi **si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio** e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

DEFINIZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

DLgs 8 marzo 2006, n. 139

- Art. 14 Competenza e attività

1. La prevenzione incendi è affidata alla **competenza esclusiva del Ministero dell'interno**, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

DEFINIZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

DLgs 8 marzo 2006, n. 139

- Art. 14 Competenza e attività

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

DEFINIZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

DLgs 9 aprile 2008, n. 81

- Art. 46 – Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139[N] e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, *del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

DM MINICODICE

a) i criteri diretti atti ad individuare:
- *1)* misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- *2)* misure precauzionali di esercizio;
- *3)* metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

DM CONTROLLI

DEFINIZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

DLgs 9 aprile 2008, n. 81

- Art. 46 – Prevenzione incendi

DM SGSA

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998(N).

abrogato

…omissis...

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

…Il Codice prosegue nel processo di "semplificazione" già avviato, per gli aspetti amministrativi, con il D.P.R. n. 151/2011 che tiene conto, tra l'altro, dell'introduzione della SCIA…

Negli ultimi anni sono state emanate moltissime norme verticali di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili.



Necessità di disporre di un TESTO UNICO

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

- Il provvedimento è costituito, oltre al **preambolo**, da:

  Parte dispositiva costituita da 5+1 articoli.

  Art. 1: Approvazione e modalità applicative …;

  Art. 2: Campo di applicazione e modalità applicative;

  Art. 2-bis: Modalità applicative alternative (introdotto dal DM 12/4/2019);

  Art. 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio;

  Art. 4: Monitoraggio;

  Art. 5: Disposizioni finali;

- Un **allegato** (Codice di prevenzione incendi) diviso in 4 Sezioni.

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

È il "Codice di prevenzione incendi", suddiviso in 4 Sezioni::

G	Generalità (termini, definizioni; progettazione an-tincendio; determinazione profili di rischio);	**RTO**
S	Strategia antincendio (misure antincendio, da rea-zione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici);	**RTO**
V	Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori; uffici; alberghi; autorimesse; scuole; att. commerciali; asili nido …);	**RTV**
M	Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita).	**RTO**

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Sezione G - Generalità

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S - Strategia antincendio

S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Sezione V - Regole tecniche verticali

V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
V.4 Uffici
V.5 Alberghi
V.6 Autorimesse
V.7 Scuole
V.8 Attività commerciali - V.9 Asili nido
V.10 Musei in edifici tutelati - V.11 Strutture sanitarie
V.12 Altre attività in edifici tutelati - V.13 ... V.14... V.15 ...

Sezione M - Metodi

M.1 Metodologia per ingegneria sicurezza antincendio
M.2 Scenari d'incendio per progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia vita con progettazione prestazionale

Struttura del Codice

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Principi di progettazione (par. G.2.1 DM 3 agosto 2015)



Generalità: applicabilità a tutte le tipologie di attività;

Semplicità: predilezione per soluzioni semplici, che comportano anche più facilità di manutenzione;

Modularità: scomposizione della materia in moduli, composizione di soluzioni progettuali;

Flessibilità: molteplicità di soluzioni, consistente grado di liberà fornito al progettista (soluzioni alternative, soluzioni in deroga, verifica di soluzioni alternative e di livelli di prestazione);

Standardizzazione e integrazione: conformità agli standard internazionali e integrazione dei documenti preesistenti di prevenzione incendi italiana;

Inclusione: sensibilità alle diverse disabilità (fisiche, mentali, sensoriali);

Contenuti basati sull'evidenza: studio, valutazione e utilizzo sistematico della ricerca scientifica;

Aggiornabilità: facilità di aggiornamento al fine di poter seguire il progresso tecnologico.

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO (ai sensi dell'art. 4 del DM 3/7/2015)

- **Sezioni G -** Generalità
- **Sezione S** - Strategia antincendio
- **Sezione V** - Regole tecniche verticali
  - ✓ **V.1** (Aree a rischio specifico)
  - ✓ **V.2** (Aree a rischio per atmosfere esplosive)
  - ✓ **V.3** (Vani degli ascensori)
- **Sezione M** - Metodi



PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

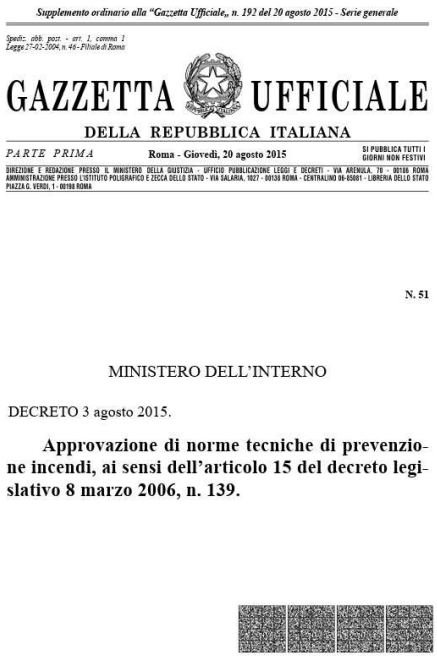
APPLICAZIONE DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

"Uffici", "Alberghi", "Autorimesse", "Scuole" e "Asili nido", "Attività commerciali", "Musei" "Strutture sanitarie"…

"**attività soggette**" non normate, di cat. B/C del DPR n. 151/2011.

Utilizzabile come riferimento per "**attività non soggette**".

Si applica ad attività nuove ed esistenti, senza distinzione.



Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 192 del 20 agosto 2015 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 20 agosto 2015 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 51

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 agosto 2015.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

APPLICAZIONE DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Tipologia di attività		Progettazione di nuova attività	Progettazione di modifiche/ampliamentii di attività esistenti
Attività soggette	**Senza RTV**	Solo codice	• Codice • Se il codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra • Codice o • Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali	

Schema riepilogativo delle modalità applicative del D.M. 3/8/2015 e s.m.i., come modificato dal D.M. 12/4/2019

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Campo di applicazione (par. G.2.2 DM 3 agosto 2015)

Attività nuove ed esistenti

Ipotesi fondamentali (par. G.2.3 DM 3 agosto 2015)

a) in condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si avvia da un solo punto di innesco
b) il rischio incendio di un'attività non può essere azzerato

Obbiettivi (par. G.2.5 DM 3 agosto 2015)

Sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela dell'ambiente e dei beni.

Modalità di raggiungimento degli obbiettivi (par. G.2.5 DM 3 agosto 2015)

Minimizzazione delle cause di incendio, stabilità delle strutture, limitazione della propagazione dell'incendio nell'attività e ad attività contigue, esodo sicuro degli occupanti, continuità di esercizio, tutela dei beni culturali, ...

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Metodologia generale di progettazione (par. G.2.6 DM 3 agosto 2015)

Processo iterativo costituito dai seguenti passi:

a) ***scopo della progettazione***: si descrive qualitativamente e quantitativamente l'attività ed il suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progettazione;

b) ***obiettivi di sicurezza***: sono esplicitati gli obiettivi di sicurezza della progettazione (sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela dei beni, tutela dell'ambiente, …);

c) ***valutazione del rischio***: si effettua la valutazione del rischio d'incendio;

d) ***profilazione del rischio***: si determinano ed attribuiscono i profili di rischio (R_{vita}, R_{beni}, $R_{ambiente}$);

e) ***strategia antincendio***: si procede alla mitigazione del rischio valutato tramite misure preventive, protettive e gestionali che rimuovano i pericoli, riducano i rischi o proteggano dalle loro conseguenze

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

D.M. 3 settembre 2021 “DECRETO MINICODICE” (in vigore dal 29/10/22)

L’art. 3 del D.M. 3/9/21 individua alcune casistiche di applicazione delle norme di prevenzione incendi:

- Luoghi di lavoro in cui risulta realizzabile e applicabile la sicurezza antincendio

- Luoghi di lavoro definiti a “Basso Rischio Incendio”, in cui è possibile utilizzare il Minicodice (può comunque essere applicato volontariamente anche il DM 3 agosto 2015);

- Tutti gli altri luoghi di lavoro non ricadenti nei casi precedenti, per i quali viene estesa quindi l’applicazione del DM 3 agosto 2015 a tutti i luoghi di lavoro che:
  - Non sono soggetti a regole tecniche verticali
  - Non sono soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/11)
  - Non rientrano tra le attività a Basso Rischio Incendio secondo quanto previsto dal D.M. 2/9/21

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

D.M. 3 settembre 2021 “DECRETO MINICODICE” (in vigore dal 29/10/22)

Def: Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

Caratteristiche dei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (allegato 1 del D.M. 03.09.2021)

- ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale

- coi seguenti requisiti aggiuntivi
  a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m^2;
  c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (q_f > 900 MJ/m^2);
  e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

Soggetti (par. G.1.6 DM 3 agosto 2015)

Responsabile dell'attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività.

Progettista: tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari.

Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze.

Professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO



Obblighi del progettista (par. G.2.9 DM 3 agosto 2015)

Il progettista deve garantire:
a. l'*appropriatezza* degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;
b. la *corrispondenza* delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;
c. la *correttezza* nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi.

Il progettista assume *piena responsabilità* in merito alla *valutazione del rischio d'incendio* riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO



Obblighi del progettista (artt. 22 e 57 Dlgs 81/08)

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Sanzioni Penali	Sanzioni per i progettisti • *Art. 22: arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 57, co. 1]*

Richiami all'Art. 22:

- Art. 18, co. 3-bis

Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO



Reati nell'ambito della prevenzione incendi (art. 20 Dlgs 139/2006)

Art. 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività(14)

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio(15) è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro.(16) La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto(17) può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

LEGGE	PRECETTO (art.)	DENOMINAZIONE REATO
d.lgs. 139/2006	20 c.1	Omessa presentazione SCIAA o ARCA
d.lgs. 139/2006	20 c. 2	Falso in atti di prevenzione incendi

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO



Reati nell'ambito della prevenzione incendi (art. 20 Dlgs 106/2017)

Art. 20.

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

LEGGE	PRECETTO (art.)	DENOMINAZIONE REATO	SANZIONE (art.)
d. lgs. 106/2017	19 c.1	Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante	19 c.1
d. lgs. 106/2017	20 c.1	Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione	20 c.1
d. lgs. 106/2017	21 c.1	Violazione degli obblighi degli operatori economici	21 c.1
d. lgs. 106/2017	22 c.1	Violazione degli obblighi di certificazione	22 c.1

PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO



Reati nell'ambito della prevenzione incendi (Codice Penale)

Fattispecie:
- **Falso materiale**: quando un documento è oggetto di contraffazione o alterazione;
- **Falso ideologico**: nel caso di documento non contraffatto né alterato, ma comunque contenente dichiarazioni menzognere.

ARTICOLO	REATO	SCHEDA
481	Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita	3.35 a pagina 129
482	Falsità materiale commessa dal privato	3.36 a pagina 132
483	Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico	3.37 a pagina 135

REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

La normazione della prevenzione incendi si sviluppa su due binari, ovvero:
- *binario tecnico* : serve a dare **sicurezza** dal punto di vista antincendio;
- *binario amministrativo* : serve a dare **evidenza pubblica** che ci si è attenuti alla normativa e che quanto svolto è conforme alle prescrizioni tecniche;



REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Binario tecnico

La prevenzione incendi tradizionale annoverava norme esclusivamente di tipo prescrittivo.

Nel 2015 viene introdotto il **nuovo Codice di Prevenzione Incendi** (Decreto 3 agosto 2015), che sancisce il passaggio da un approccio di progettazione puramente prescrittivo a un approccio semi-prestazionale.
=> semi-prestazionale: mantiene in sé degli elementi di prescrittività, ma introduce un nuovo concetto. Ovvero che la responsabilità della valutazione del rischio è del datore di lavoro, che mette in pratica delle misure di mitigazione del rischio nell'ambito dell'esercizio dell'attività.



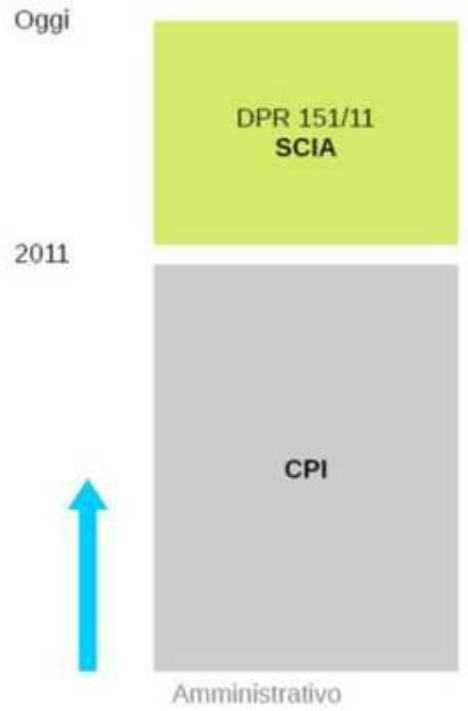
Note: nel Codice di Prevenzione Incendi **non c'è alcun riferimento amministrativo**.

REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Binario amministrativo

L'iter procedurale prevedeva la presentazione di un progetto al Comando VVF a cui corrispondeva (in caso di parere positivo) un **Nulla Osta Provvisorio** (L. 818/84).
I VVF effettuavano in seguito una visita tecnica e concedevano di esercire con un **provvedimento amministrativo**, ovvero il **Certificato di Prevenzione Incendi.**
Si faceva riferimento a un vecchio elenco di attività soggette (D.M. 16/02/1982).

Viene in seguito introdotto il **DPR 151/2011** (in vigore dal 07/10/2011), in cui il cittadino deve presentare la SCIA, ovvero un **atto privato** in cui si "auto-autorizza" ad esercire.
Cambia l'elenco di attività soggette (v. Allegato I), in cui le attività sono inoltre classificate sulla base del rischio in categorie A, B, C.



REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

DPR 151/2011

Obbiettivi

- Rendere più **snella** e **veloce** l'azione amministrativa: non un ostacolo all'inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti;
- Rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi VVF, concentrare maggiormente le verifiche sulle attività a rischio di incendio più elevato (principio di **proporzionalità dell'azione amministrativa**).

Punti salienti

- Individuazione di un nuovo elenco di attività categorizzate in A,B,C sulla base del livello di rischio connesso (v. ALLEGATO I al DPR 151/2011);
- Individuazione di una serie di procedimenti in base alla categoria dell'attività (valutazione progetto ***B***,***C*** // SCIA ***A***,***B***,***C*** // controlli a campione ***A***,***B*** e sistematici ***C***)

REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

DM 07/08/2012

Decreto successivo e correlato al DPR 151/2011

Innovazioni salienti

- definizione delle **modalità e dei contenuti relativi alle domande per l'avvio del procedimento di prevenzione incendi** (*valutazione progetto, SCIA, rinnovo periodico, deroga, NOF, verifiche in corso d'opera e voltura*);
- definizione delle **certificazioni e le dichiarazioni a corredo della SCIA**;
- inserimento di **sottoclassificazione relativa all'elenco delle attività soggette;**
- **raccordo con il SUAP** (art.10 del DPR);
- previsione di **pratiche trattate con approccio ingegneristico** (DM 9 maggio 2007);
- introduzione del concetto di "**modifica delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle condizioni di sicurezza**".

REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Nuovi procedimenti di prevenzione incendi

I PROCEDIMENTI e DOCUMENTAZIONE

- ✓ *VALUTAZIONE DEI PROGETTI* (art. 3 DPR e art. 3 del D.M 7.8.12) *(cat. B/C)*
- ✓ *SCIA* (art. 4 DPR e art. 4 del D.M 7.8.12) *(cat. A/B/C)*
- ✓ *ATTESTAZIONE DI RINNOVO* (art. 5 DPR e art. 5 del D.M. 7.8.12) *(cat. A/B/C)*
- ✓ *RICHIESTA DI DEROGA* (art. 7 DPR e art. 6 del D.M. 7.8.12) *(cat. A/B/C)*
- ✓ *NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ* (art. 8 DPR e art. 7 del D.M. 7.8.12) *(cat. B/C)*
- ✓ *VERIFICHE IN CORSO D'OPERA* (art. 9 DPR e art. 8 del D.M. 7.8.12) *(cat. A/B/C)*
- ✓ *VOLTURA* (art. 9 del D.M. 7.8.12) *(NO PROCEDIMENTO!!!)* *(cat. A/B/C)*

REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Nuovi procedimenti di prevenzione incendi

Cat. di Rischio All.to I DPR 151/11	PROCEDIMENTI OBBLIGATORI			PROCEDIMENTI VOLONTARI		
	VP art.3 DPR art.3 DM	SCIA art.4 DPR art.4 DM	ARPCA art.5 DPR art.5 DM	DER (*) art.7 DPR art.6 DM	NOF art.8 DPR art.7 DM	VCO art.9 DPR art.8 DM
A						
B						
C						

(*) Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività *non rientranti tra quelle riportate all'allegato I* del D.P.R. n.151/2011 *ma disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi*

REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Nuova classificazione



Esigenze tecniche

Fondate sulla evoluzione tecnologica, sulla pratica e sull'esperienza;

Esigenze amministrative

Fondate sul principio della semplificazione e proporzionalità degli adempimenti in relazione alle dimensioni e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Grazie per l'attenzione

D Ing. Giuseppe Scuderi
giuseppe1.scuderi@vigilfuoco.it